

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Séance 2

Qui est concerné par le droit du travail ?



Cadres et professions intermédiaires

Médecins



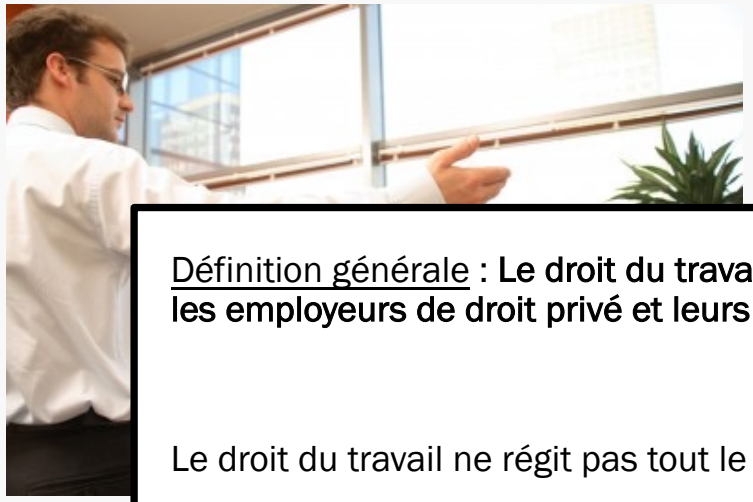


Ouvriers

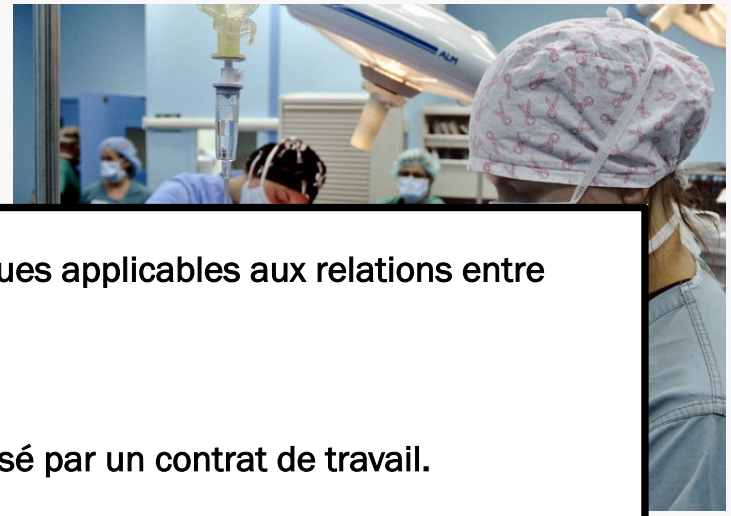
Livreurs de repas



Qui est concerné par le droit du travail ?



Cadres et professions intermédiaires



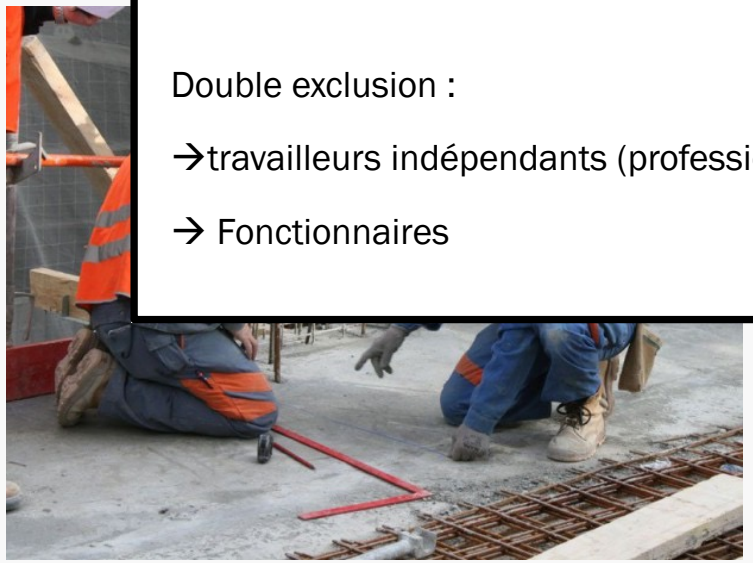
Définition générale : **Le droit du travail peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre les employeurs de droit privé et leurs salariés**

Le droit du travail ne régit pas tout le travail mais seulement **le travail subordonné, matérialisé par un contrat de travail.**

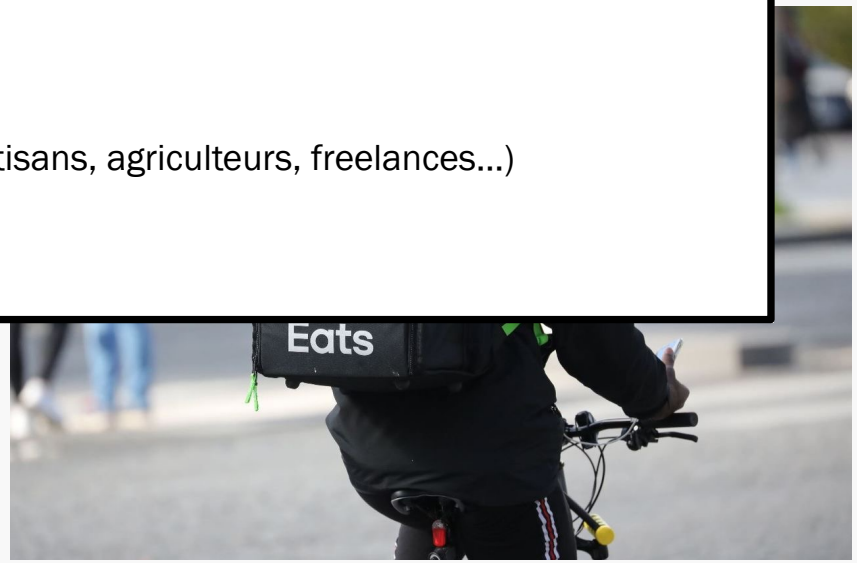
Double exclusion :

→travailleurs indépendants (professions libérales, commerçants, entrepreneurs, artisans, agriculteurs, freelances…)

→ Fonctionnaires



Livreurs de repas



Différences entre le salariat et l'indépendance

	Salarié	Non salarié (« travailleur indépendant »)
Régime général de la sécurité sociale	OUI	NON
Allocations chômage	OUI	NON
Limitation du temps de travail	OUI	NON
Salaire minimum	OUI	NON
Congés payés	OUI	NON
Protection contre la rupture du contrat	OUI	NON
Représentation élue du personnel	OUI	NON

Chapitre 1. La qualification de contrat de travail

§1. La qualification de contrat de travail par le juge

A. Les éléments constitutifs du contrat de travail

B. Les caractéristiques de l'opération de qualification

Une définition du contrat de travail par la jurisprudence

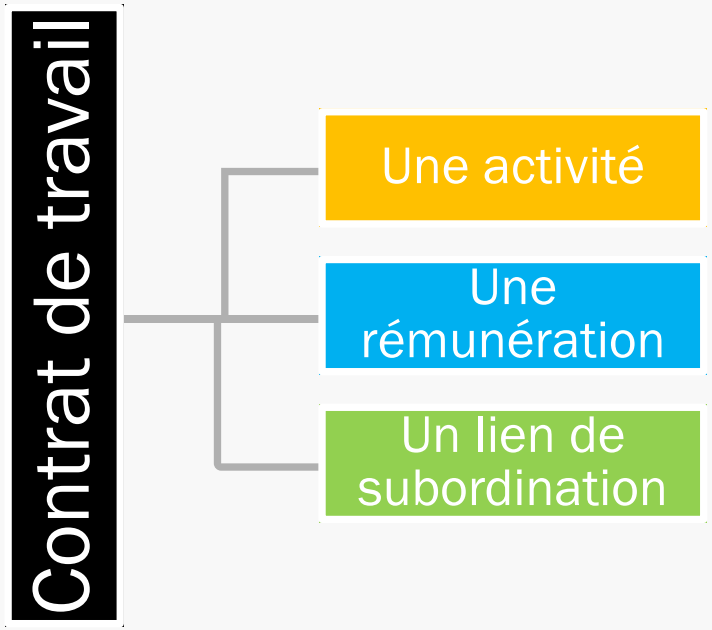
- Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1954 :

« le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération »

Une définition du contrat de travail par la jurisprudence

- Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1954 :

« le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération »



Qu’est-ce que le travail ?

- Travail manuel
- Travail intellectuel
- Travail culturel
- Travail artistique
- Travail sportif
- …



Qu’est-ce que le travail ?

- Travail manuel
- Travail intellectuel
- Travail culturel
- Travail artistique
- Travail sportif
- …



Les participants aux jeux de télé-réalité : des salariés comme les autres ?



Extrait du « Règlement participants »:

« *Quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.), qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. À l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix* ».

Les participants aux jeux de télé-réalité : des salariés comme les autres ?



Contraintes vécues par les participants :

- Obligation de prendre part à des activités et réunions
- Obligation de suivre les règles du programme
- Obligation de disponibilité permanente
- Certaines scènes sont répétées et rejouées
- Les heures de réveil et de sommeil sont fixées par la production
- Interdiction de quitter l'île et de communiquer avec l'extérieur
- En cas de non-respect de ces règles : renvoi

Les participants aux jeux de télé-réalité : des salariés comme les autres ?



Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2009, n°08-40.981

Le juge « a **caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination** de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une " série télévisée ", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à **prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne**, et qui a souverainement retenu que (…) **les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production** ; »

→ Contrat de travail !

Les participants aux jeux de télé-réalité : des salariés comme les autres ?



Cass. soc. 4 février 2015, n°13-25.621

« Et attendu que la cour d'appel a constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité d'un « directeur de course » qui disposait d'un pouvoir de sanction, que **les participants se voyaient imposer des contraintes multiples, tant dans leurs comportements que relativement aux effets personnels qu'ils pouvaient garder, qu'ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel, que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l'initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage** ; (...) ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; »

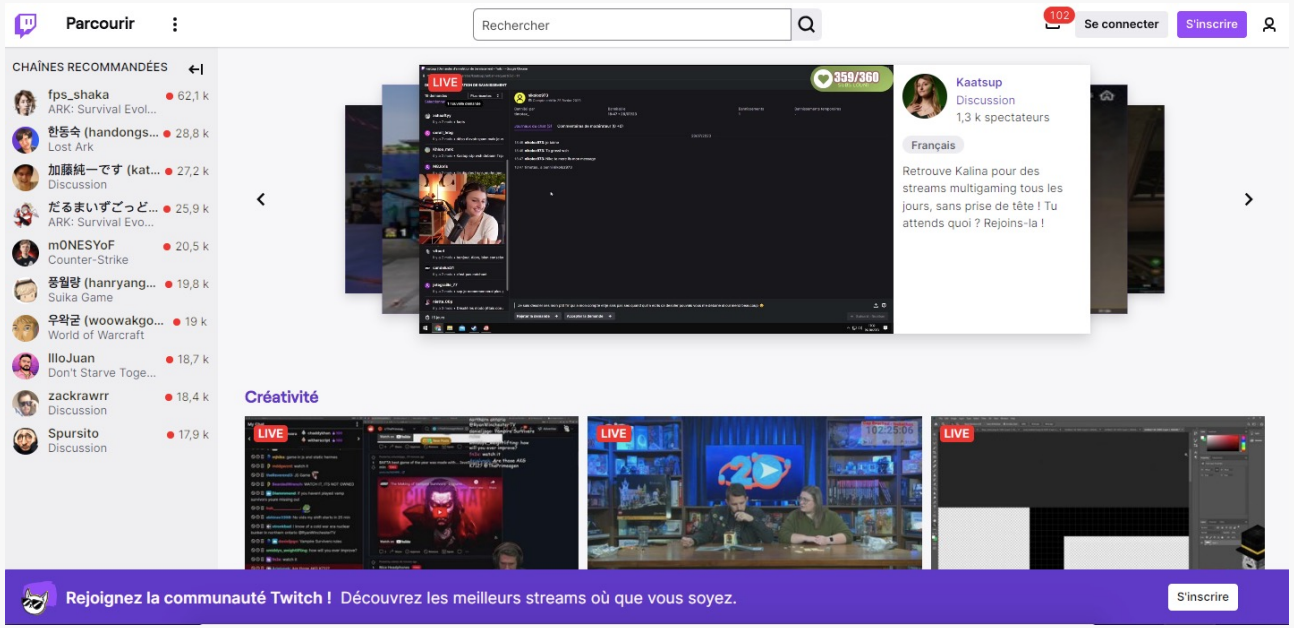
Les participants aux jeux de télé-réalité : des salariés comme les autres ?



Mister France, Cass. soc. 25 juin 2013, n°12-13.968 :

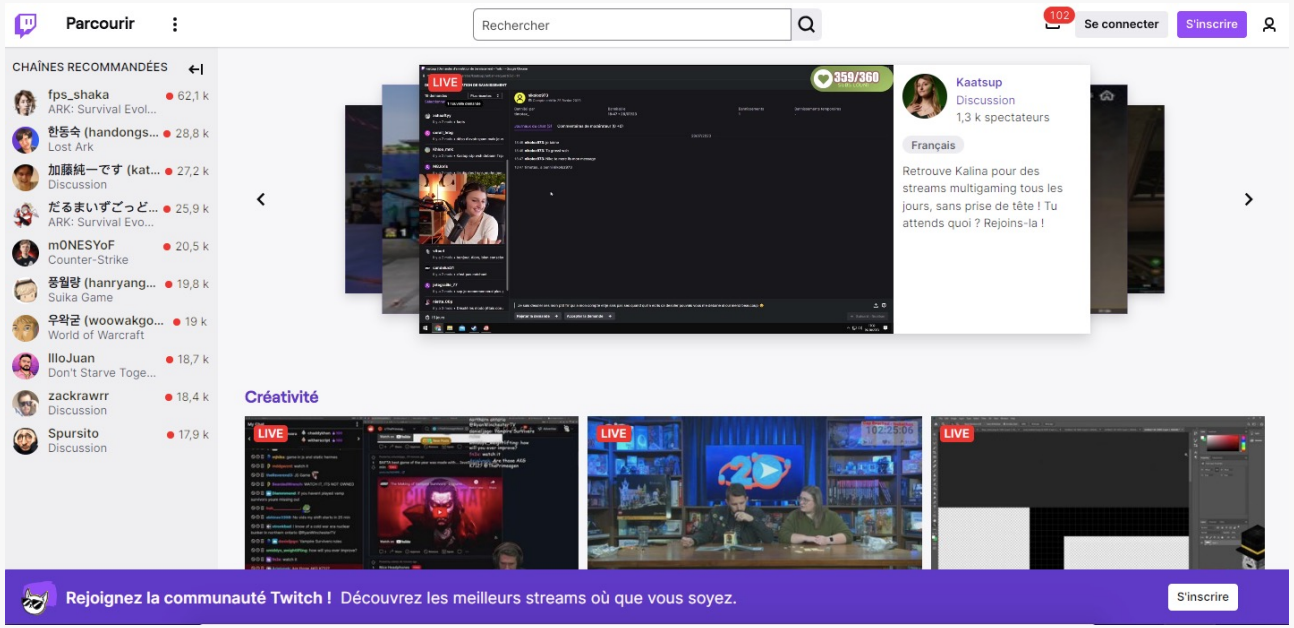
« Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de « Mister France » était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée ; »

Est-ce que l’activité d’un ou d’une « streameuse » sur la plateforme Twitch peut être considérée comme une prestation de travail ? Et celle d’un « TikTokeur » ?





Est-ce que l'activité d'un ou d'une « streameuse » sur la plateforme Twitch peut être considérée comme une prestation de travail ? Et celle d'un « TikTokeur » ?





Oui si :

- Participation à la production d'un bien économique
- Rémunération
- Subordination

Aucune activité n’échappe au droit du travail ? Quelques exceptions :

- Les activités d’insertion
- L’engagement religieux
- Les activités des personnes incarcérées

La rémunération

- En espèces
- En nature
- Remboursement excédant les frais engagés

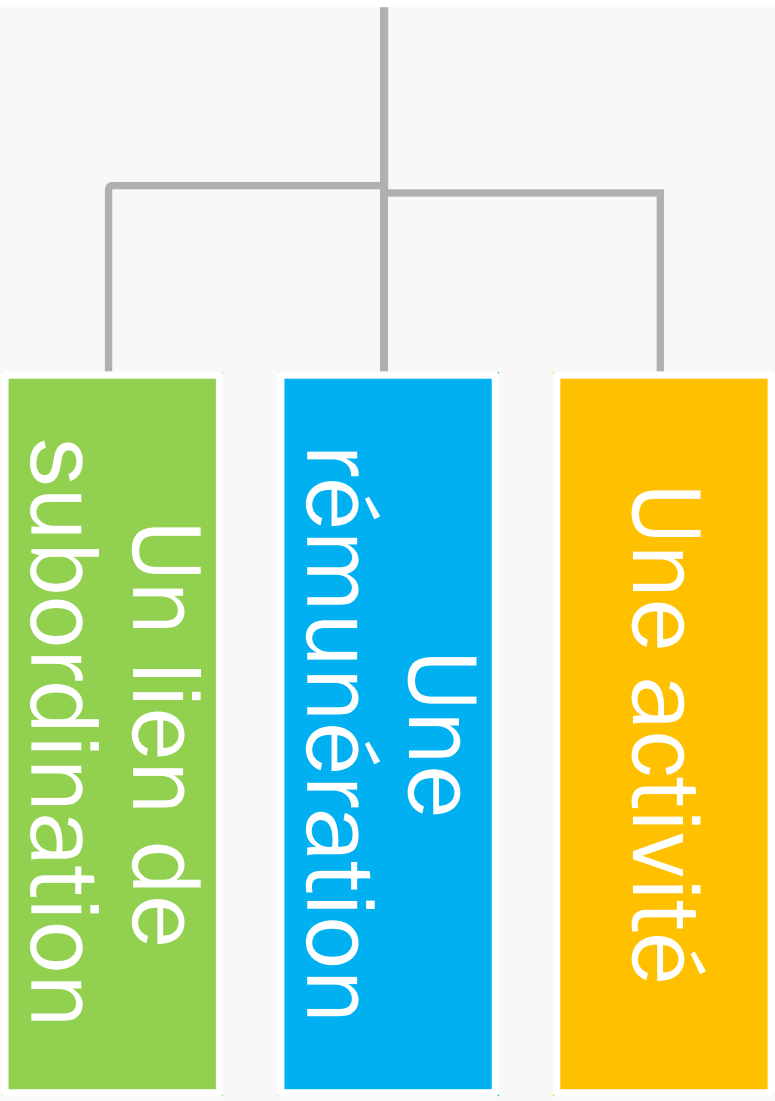
La rémunération



Cass. soc. 29 janvier 2002, 99-42.697, *Croix rouge*

« Et attendu que la cour d'appel (...) a relevé que, non seulement les intéressés effectuaient un travail d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, mais encore que les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés ;»

Contrat de travail



La subordination

Deux conceptions opposées :

→ La thèse de la dépendance économique : on est salarié parce qu'on est dépendant économiquement de l'employeur pour subvenir à ses besoins

→ La thèse de la subordination juridique : on est salarié parce qu'on est soumis à l'autorité d'un chef

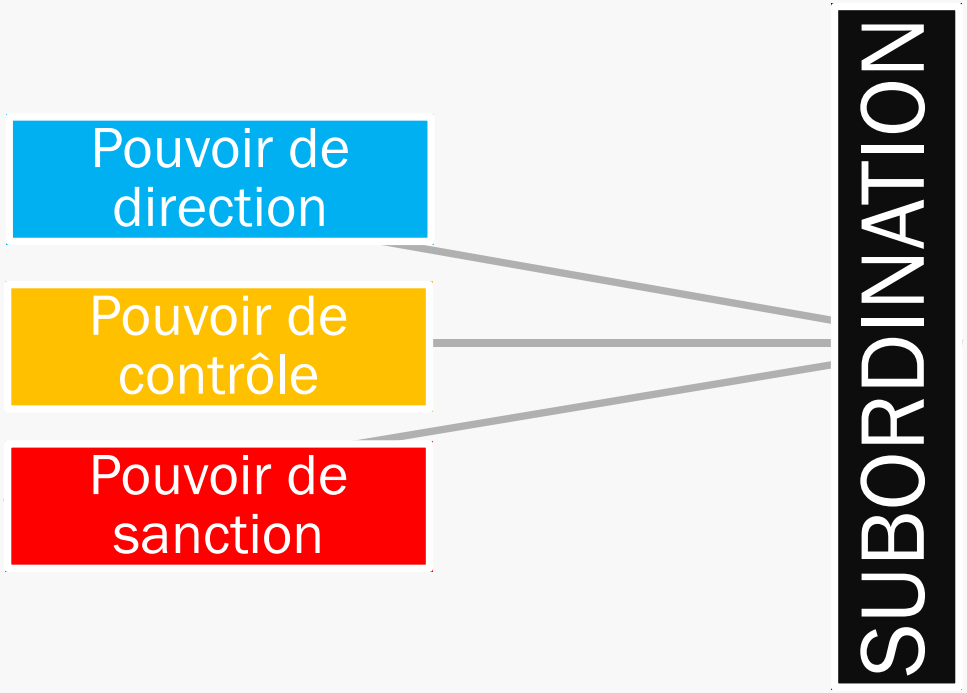
Cass. ch. mixte 6 juillet 1931 :

« la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lieu juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie ; » → **SUBORDINATION**

La définition de la subordination

Cass. soc. 13 juill. 1996, *Société générale* :

« que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; »





Conception classique du pouvoir patronal
= soumission à l'autorité d'un chef

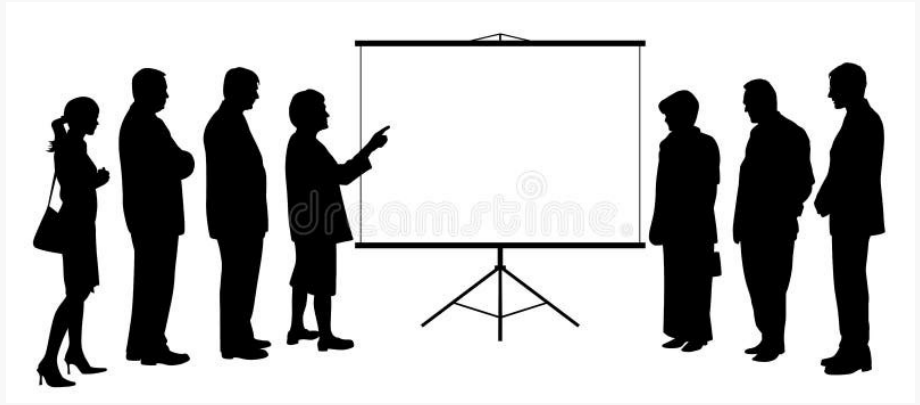
La définition de la subordination

Cass. soc. 13 juill. 1996, *Société générale* :

« que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; »

Service organisé (indice supplémentaire)

SUBORDINATION



Conception moderne du pouvoir patronal
= direction unilatérale de l'activité de l'entreprise
(ex. : l'employeur fournit le matériel, les horaires sont imposés, le lieu de travail est imposé…)

La définition de la subordination

Cass. soc. 13 juill. 1996, *Société générale* :

« que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; »

Dépendance économique (indice occasionnel)

SUBORDINATION



Conception concurrente à la subordination
= situation de faiblesse du travailleur vis-à-vis de l'entreprise
(ex. : pas de clientèle, pas de chances de profit…)

Chapitre 2. La qualification de contrat de travail

§1. La qualification de contrat de travail par le juge

A. Les éléments constitutifs du contrat de travail

B. Les caractéristiques de l’opération de qualification

Petite mise en situation

Imaginons qu'une entreprise a recours aux services d'une chargée de communication en tant que consultante indépendante, Sarah. C'est écrit noir sur blanc sur son contrat, il s'agit d'une prestation de service réalisé par une travailleuse indépendante. En outre Sarah est satisfaite de ce statut car elle ne souhaite pas être salariée.

Cependant, la directrice de la communication donne des ordres à Sarah, elle contrôle son travail et la menace de sanction en cas de retard. Sarah travaille dans les locaux de l'entreprise et respecte les horaires fixés. Elle n'a pas d'autres clients.

Est-ce que la volonté de l'entreprise et de Sarah de ne pas appliquer le droit du travail a une valeur juridique ?

Est-ce que Sarah est salariée ? Si oui quelles conséquences cela a sur leur relation ?



Deux principes de la qualification de contrat de travail : indisponibilité et réalisme

- INDISPONIBILITÉ = les parties ne peuvent pas décider toutes seules du régime juridique applicable à leur relation

- RÉALISME = les faits comptent davantage que ce que disent les contrats

Le contrat de travail est un contrat d' « ordre public » = il s'applique indépendamment de ce que souhaitent les parties

Deux principes de la qualification de contrat de travail : indisponibilité et réalisme

Cass. ass. plén. 4 mars 1983, *Barrat :*

« ***la seule volonté des parties est impuissante*** *à soustraire M. Barrat au statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail* »

Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane* :

« L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais ***des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs*** *»*

Petite mise en situation

Est-ce que la volonté de l'entreprise et de Sarah de ne pas appliquer le droit du travail a une valeur juridique ?

- → Indisponibilité : **la volonté des parties** (c.à.d. Sarah et la direction de l'entreprise) de ne pas appliquer le droit du travail **n'a pas d'importance.** Peu importe l'intitulé du contrat, ou la façon dont les parties désignent leur relation (indépendance, freelance, etc.)
- → Réalisme : ce qui compte sont les **modalités concrètes dans lesquelles la travailleuse fournit son activité** (direction ? Contrôle ? Sanction? Dans les faits)



Une méthode : la technique du faisceau d'indices

➔ D'abord, on recherche les éléments classiques de la subordination (direction, contrôle, sanction)

➔ Si cela n'est pas suffisant, on recherche des indices complémentaires (service organisé et, parfois, dépendance économique)



Ex. : Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane*
Cas des véhicules équipés taxis (contrat de location)

Quelles sont les preuves de la subordination ?
- Obligations quant à l'entretien du véhicule
- Obligation de conduire personnellement et exclusivement le taxi
- Redevances très importantes (dépendance économique)
- Incapacité de fixer des tarifs

Où trouver les indices ?
- Contrat de location
- Conditions réelles d'exécution du travail

Petite mise en situation

Est-ce que Sarah est salariée ?

→ Indices classiques de la subordination :

- *DIRECTION : oui*
- *CONTRÔLE : oui*
- *SANCTION : oui*

→ Indice additionnel du service organisé :

- *Travail dans les locaux : oui*
- *Horaires imposés : oui*

→ Eventuellement indice de la dépendance économique :

- *Un seul client : oui*

SARAH EST SALARIÉE



Conséquences de la requalification

- → Une requalification = **toujours en CDI**
- → Application rétroactive de toutes les règles du droit du travail (salaire minimum de branche, cotisations sociales, frais professionnels, indemnités de différentes natures…)
- → Sanctions pénales pour l'employeur

Petite mise en situation

Quelles conséquences de la requalification sur la relation juridique entre l'entreprise et Sarah ?

- → Sarah est en CDI depuis le jour de son entrée dans l'entreprise
- → Versement de toutes les sommes qui auraient dû lui être versées à ce titre
- → Risque de sanctions pénales pour l'employeur



Section 1. La qualification de contrat de travail

§1. La qualification de contrat de travail par le juge

§2. L'encadrement légal de la qualification de contrat de travail

A. L'interdiction du travail dissimulé

B. La qualification forcée de certains travailleurs

C. Le cas particulier des travailleurs de plateformes

L’interdiction du travail dissimulé

Article L8221-1

Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Article L8221-5

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
*1° Soit de se soustraire **intentionnellement** à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;*
*2° Soit de se soustraire **intentionnellement** à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;*
*3° Soit de se soustraire **intentionnellement** aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.*

Concrètement la dissimulation d’emploi salarié c’est :

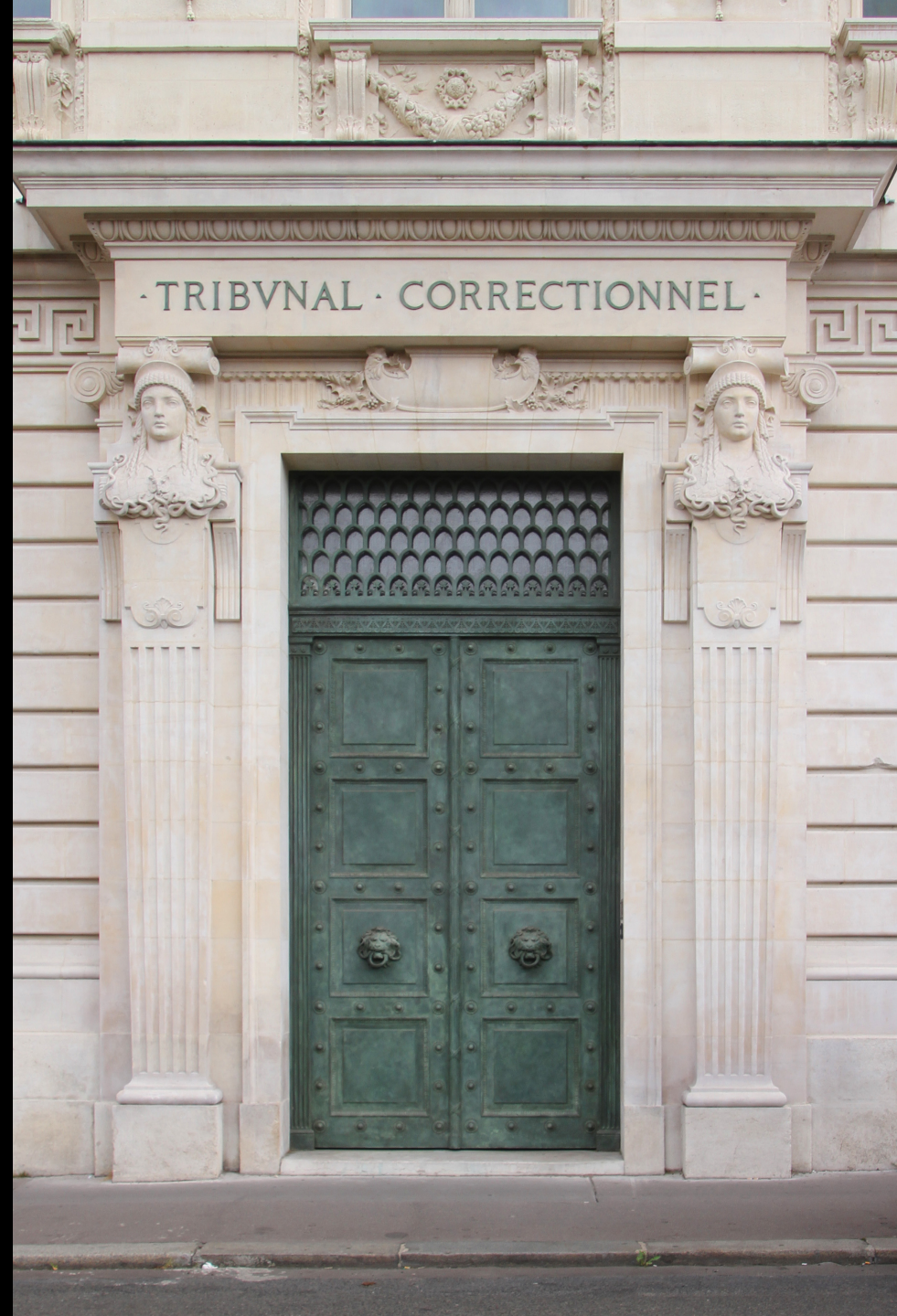
- Le fait de ne pas déclarer du temps de travail ou des heures supplémentaires
- Le fait de recourir à un faux travailleur indépendant



L’interdiction du travail dissimulé

Sanctions :

- Pénales : L. 8224-1 à L. 8224-6 (3 ans emprisonnement + 45 000€ d’amende + circ. aggravantes)
- Civiles : L. 8223-1 (6 mois de salaire)
- Administratives : art. D. 8272-3 et D. 8272-4 CT (refus d’aides publiques) ; D. 8272-5 et D. 8272-6 CT (remboursement d’aides publiques) ; R. 8272-7 (fermeture administrative)



Section 1. La qualification de contrat de travail

§1. La qualification de contrat de travail par le juge

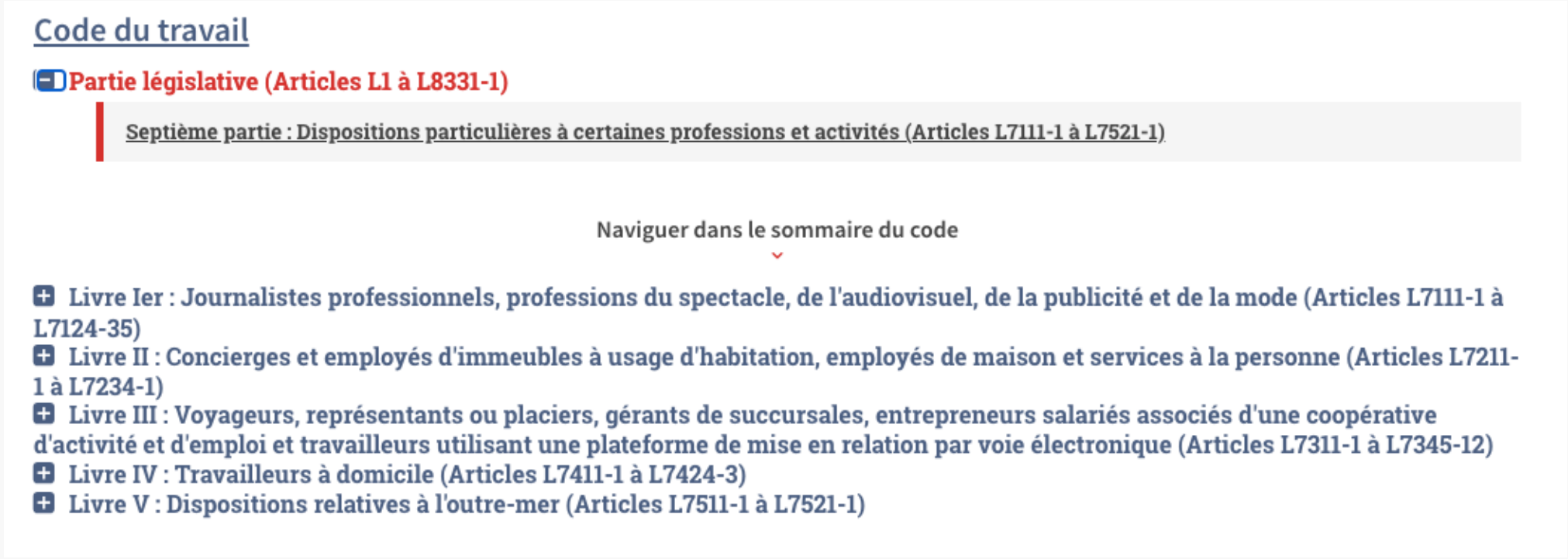
§2. L'encadrement légal de la qualification de contrat de travail

A. L'interdiction du travail dissimulé

B. La qualification forcée de certains travailleurs

C. Le cas particulier des travailleurs de plateformes

L’application « forcée » du droit du travail



Code du travail

Partie législative (Articles L1 à L8331-1)

Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)

Naviguer dans le sommaire du code

- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (Articles L7211-1 à L7234-1)
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7311-1 à L7345-12)
- Livre IV : Travailleurs à domicile (Articles L7411-1 à L7424-3)
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L7511-1 à L7521-1)

Deux méthodes :

→ La qualification légale de contrat de travail (journalistes, artistes de spectacle, mannequins, VRP)

→ L’assimilation aux salariés (gérants de succursale, travailleurs à domicile, employés de maison)

Section 1. La qualification de contrat de travail

§1. La qualification de contrat de travail par le juge

§2. L'encadrement légal de la qualification de contrat de travail

A. L'interdiction du travail dissimulé

B. La qualification forcée de certains travailleurs

C. Le cas particulier des travailleurs de plateformes

Les plateformes numériques : une dégradation inédite des conditions de travail

Chiffres sur les travailleurs de plateformes en France

- 230 000 travailleurs dont :
  - 179 2000 livreurs
  - 52 700 chauffeurs de VTC

Forte croissance depuis 2019 (entre 2019 et 2022, le nombre de livreurs a été multiplié par 5)

Source : Compas, 2022

Profil-type d'un travailleur de plateformes à l'appui de la statistique :

- Jeune (54% ont 25 ans ou moins) (source : enquête Ipsos, 2019-2020)
- Homme (92%) (source : enquête Ipsos, 2019-2020)
- Étranger (40%)
- En situation professionnelle précaire

Source : Compas, 2022.

Des revenus bas

1 282€/trimestre en moyenne, soit **427€/mois** (source : INSEE, 2022)

Un point aveugle de la statistique : les travailleurs sans-papiers qui sous-louent des comptes



Les travailleurs des plateformes
L'affaire « Take Eat Easy »

→ Cass. soc. 28 nov. 2018, *Take Eat Easy*

Mais :

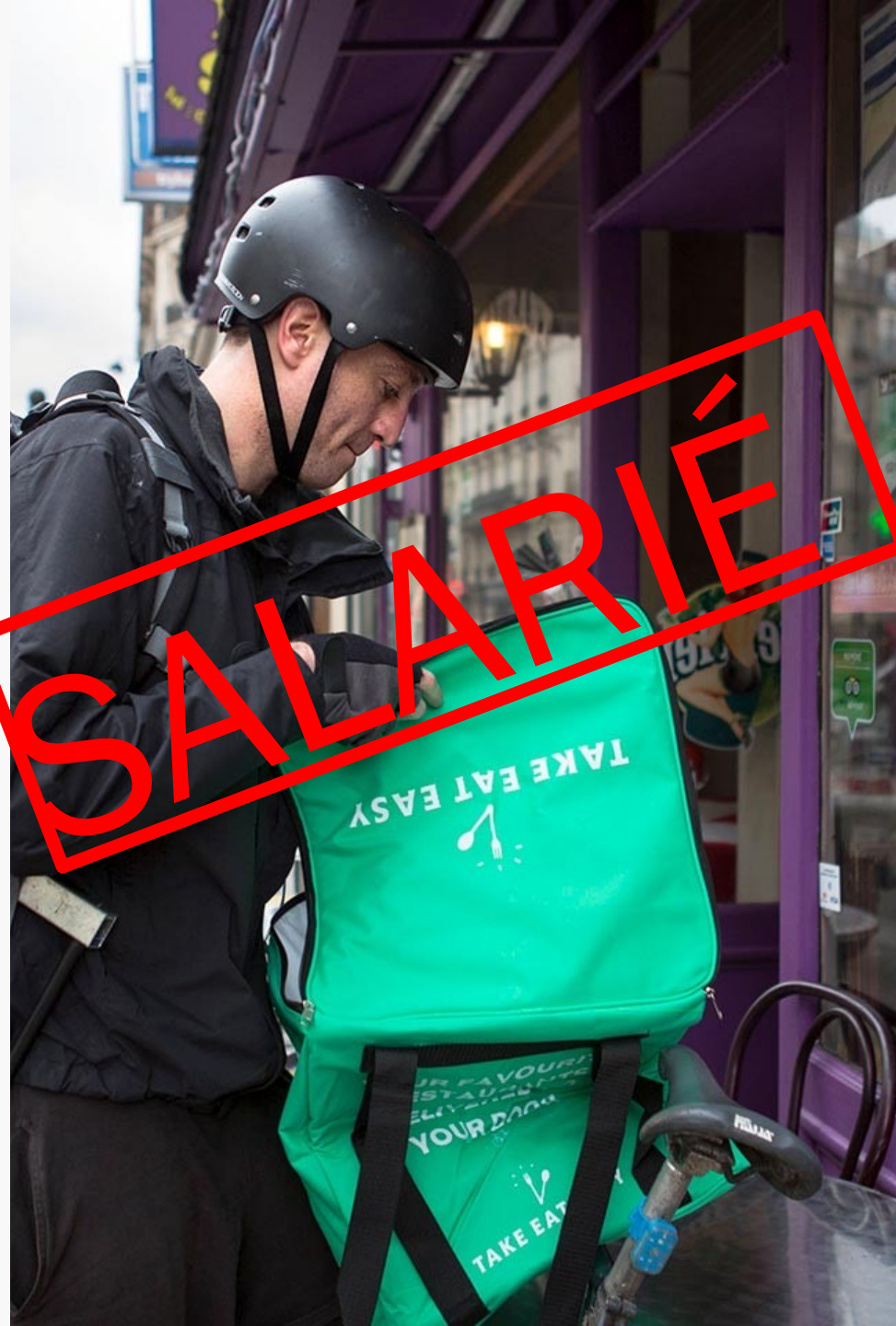
> *« Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait, d'une part, que l'application était dotée d'un* ***système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci*** *»*

Et :

> *« et, d'autre part, que la société Take Eat Easy* ***disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier*** *»*

Conséquence :

> *« la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait* ***l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination****, a violé le texte susvisé ; »*



Les travailleurs des plateformes
L'affaire « Uber »

→ Cass. soc. 3 mars 2020, Uber

- **Pouvoir de direction** : Uber impose aux chauffeurs, au moyen d'un mécanisme prédictif algorithmique, un itinéraire que le chauffeur est tenu d'emprunter.
- **Pouvoir de contrôle** :
  - *En matière d'acceptation des courses, puisque lorsqu'Uber propose une course à un chauffeur, celui-ci dispose d'un temps limité pour l'accepter.*
  - *Grâce à l'outil GPS*
- **Pouvoir de sanction** :
  - *Déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses*
  - *Corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace »*
  - *Perte définitive d'accès à l'application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs*
- **Indices supplémentaires** :
  - *Le chauffeur intègre un service organisé par la plateforme*
  - *Le chauffeur est dans un état de dépendance économique à l'égard de la plateforme*

Conclusion :

« ***le statut de travailleur indépendant de M. X… était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé un pouvoir de sanction*** »

